

至县人民医院住院治疗。事故发生后,蓝某共住院治疗154天,共支付医疗费110825.29元,医保抵扣13085.95元,余97739.34元为医疗费损失。事故发生后,徐某已赔偿原告蓝某医疗费30473.67元,某保险公司已在交强险医疗项下赔偿医疗费18000元,在商业三者险限额内赔偿医疗费35900元。经鉴定,蓝某因本次事故造成十级伤残。另外,2022年6月13日,徐某为小型普通客车在某保险公司处投保了保险额度为20万元的交强险和保险额度为200万元的商业三者险,本案事故发生在保险期限内。事后,各方当事人因各项损失赔偿问题未达成一致,蓝某诉至法院,要求徐某与某保险公司赔偿包括医疗费13140.22元在内等各项损失125398.25元。某保险公司主张保险公司的医疗费赔付范围应当不包括蓝某的个人自费部分和非医保用药部分。

【案件焦点】

保险公司赔付医疗费范围是否包括非医保部分和个人自费部分。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区马山县人民法院经审理认为:根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款规定,结合相关病历、入院记录、出院记录、费用清单、医疗费发票等,庭审中双方当事人均认为医疗费应以蓝某提供的票据为准,为此,对蓝某主张因本次交通事故支出医疗费损失为97739.34元(蓝某未主张医保抵扣13085.95元),本院予以确认。(1)关于某保险公司提出非医保用药14010.31元应该予以扣除的问题。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》第十九条规定,保险合同约定按照基本医疗保险的标准核定医疗费用,保险人以被保险人的医疗支出超出基本医疗保险范围为由拒绝给付保险金的,人民法院不予支持,该条明确了保险公司不得以超出医保范围为由,拒绝给付受害人保险金,在商业保险合同中,保险人已根据保险限额的约定确定了承担赔偿责任的上限,其欲再通过限定伤者用药范围来减轻其责任显然有失公平。如果医疗机构因此在伤者的治疗中确需要用超出医保范围内的药品而不用,明显不利

于伤者的治疗，违反以人为本、救死扶伤的理念，不利于伤者的健康权益，亦不利于交通事故纠纷的及时化解，故某保险公司辩称扣除本案医疗费中的非医保用药，没有法律依据，本院不予采纳。(2)关于某保险公司提出扣除蓝某个人自付8088.99元和个人自费1745.8元的问题。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款“医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任”的规定，蓝某提供的医疗机构出具的医疗费发票、病历和诊断证明等相关证据足以证实其已实际支出的医疗费，医院根据原告的病情进行诊疗用药，具有合理性和必要性，患者对此没有选择权，由此给蓝某造成的医疗费损失，依法应予支持。蓝某认可其已经获赔了医疗费84599.12元，现蓝某要求支付余下医疗费为13140.22元，本院予以支持。

广西壮族自治区马山县人民法院根据《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千二百零八条、第一千二百一十三条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：

一、被告某保险公司于本判决生效之日起十五日内在交强险赔偿限额内赔偿原告蓝某护理费22084元、交通费4680元、伤残赔偿金42383元、精神损害抚慰金6000元，共计75147元；

二、被告某保险公司于本判决生效之日起十五日内在商业第三者责任险赔偿限额内赔偿原告蓝某医疗费13140.22元、住院伙食补助费15400元、营养费500元，共计29040.22元；

三、被告徐某于本判决生效之日起十五日内赔偿原告蓝某鉴定费2300元；

四、驳回原告蓝某的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

机动车交通事故责任纠纷中存在两个法律关系：一是投保人与承保人之间的保险合同法律关系；二是投保人与受害人之间的侵权法律关系。受害人与保险公司既无合同关系，保险公司亦非实际侵权人，按一般法理逻辑，受害人不能直接起诉保险公司，但为了最大限度、更及时地救济受害人，侵权法律制度赋予受害人对保险公司直接赔偿请求权。在诉讼中，保险公司和投保人作为共同被告，属于必要共同被告诉讼，相对于受害人而言，保险公司和投保人是一个责任承担整体，应共同对伤者的全部实际损失承担完全赔偿责任。

一、机动车交通事故责任纠纷应按照侵权责任法律关系的原则和审理思路进行审理

从民事诉讼程序上看，在民事案由的体系设置上，机动车交通事故责任纠纷是侵权责任纠纷的二级案由，因此该类纠纷应以侵权法律关系为逻辑起点进行审理，其裁判思路应以侵权责任纠纷为基础，以完全填补受害人的实际损失为原则，对赔偿项目、赔偿数额以及责任比例均适用侵权法律关系的一般规定和关于机动车侵权的特殊规定。

二、“非医保用药”不赔条款是对伤者实际产生的医疗费费的获赔范围的二次限制，对伤者有失公平

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（三）》第十九条的前半部分规定“保险合同约定按照基本医疗保险的标准核定医疗费用，保险人以被保险人的医疗支出超出基本医疗保险范围为由拒绝给付保险金的，人民法院不予支持”。在商业三者险保险合同中，保险公司已根据保险限额的约定确定了承担赔偿责任的上限，再约定按照医保范围标准核定医疗费额的赔偿金额限定伤者用药范围，其实质上是保险公司利用合同条款对医疗费用进行了两次限制，结果两次限缩受害人直接从保险公司获赔的范围。这使受害人实际损失未获得完全赔偿，未能实现侵权法律制度的损害填补功能，保险合同的“非医保用药”不赔条款对受害人而言显然有失公平。

三、如保险公司仅赔偿对医保用药的医疗费，不利于对伤者的救助治疗

一是伤者受伤重中之重便是治疗，如要求亟待治疗的伤者区分“医保用药”和“非医保用药”，超出了常人的能力范围，且可能会延误治疗。二是如保险人仅对医保范围内用药承担赔偿责任，则可能导致医疗机构在伤者的治疗中出现确需要用超出医保范围内的药品而不用情形，明显不利于伤者的治疗，违反以人为本、救死扶伤的理念，不利于维护伤者的健康权益，亦不利于及时化解交通事故纠纷。

四、伤者和投保人对医疗机构的用药范围均无选择权，保险公司将不可归咎于伤者和投保人的事项作为拒赔理由有失公允

医院根据伤者的病情进行诊疗用药，无论是选择医保范围内的用药或是个人自费、自付项下的用药，均具有合理性和必要性，伤者对此没有选择权，投保人亦没有选择权，保险公司以不可归咎于投保人和受害人的事项作为拒赔的理由显然有失公允。因此，伤者的医疗费应以医疗机构出具的全部医疗费发票等缴费凭证为准，不应将个人自费部分予以扣除。

综上，法院在审理机动车交通事故责任纠纷时，应当以侵权责任纠纷的审理裁判思路为逻辑起点展开，适用侵权责任编的一般规定和机动车交通事故的特殊侵权规定。对于保险公司的医疗费赔付范围和数额应当按照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款规定，医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定，无须区别医保用药与非医保用药及个人自费部分用药。如赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议，则应当承担相应的举证责任。

编写人：广西壮族自治区马山县人民法院 蓝玉喜

参加交通安全统筹的机动车发生交通事故后，维修费用 应按损失发生时的市场价或者其他合理方式计算

—— 金某诉甲汽车公司等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省绍兴市中级人民法院(2023)浙06民终1320号民事裁定书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人)：金某

被告(上诉人)：甲汽车公司

被告：赵某、某保险公司、某运输公司

【基本案情】

2022年10月23日13时，金某驾驶自己所有的轿车，与赵某驾驶的某运输公司所有的重型自卸货车相撞，造成金某所有的车辆损坏和金某及车上两名乘客受伤的交通事故。经过交警部门认定赵某负事故全部责任，金某无责任。事故发生后，金某的车辆经乙汽车公司定损，确定损失共计83420元。

另查明，赵某系某运输公司雇用的驾驶员，案涉重型自卸货车在某保险公司投保交强险，并在甲汽车公司参加了机动车第三者责任统筹。因金某与被告甲汽车公司就维修费用未能达成一致，该车尚未进行维修，一直停置于乙汽车公司。

【案件焦点】

机动车第三者责任统筹公司是否需要承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

浙江省嵊州市人民法院经审理认为：原告金某和被告甲汽车公司分别出具的定损单关键差异在于维修项目的报价。被告甲汽车公司提供的维修结算价，约为原告方定损价的70%，因维修尚未发生，其亦未能提供证据证明结算价的计算依据，根据举证规则，法院对该价格不予采纳，案涉车辆损失以原告提供的定损价为准。根据《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定，财产损失赔偿范围并没有包含车辆贬值损失，故对于车辆损失，应当局限于事故发生后因车辆受损所产生的直接损失，而不应包括贬值损失在内的间接的或者可能发生的损失项目。案涉小型轿车已购买近一年，且在全面维修后，能恢复车辆的使用性能，不影响车辆的使用价值，故本院不予支持原告关于车辆贬值损失费的主张。机动车第三者责任统筹，虽不属商业险范畴，但机动车参加第三者责任统筹，是交通运输中的一种安全保障机制，目的是分担责任风险。结合本案，统筹公司参加诉讼能明显减少当事人诉累，其应按照约定全面履行自己的义务，故甲汽车公司应在统筹范围内对受害人的损失承担赔偿责任。

浙江省嵊州市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第二款、第五百零九条、第一千一百六十五条、第一千一百八十四条、第一千一百九十一条、第一千二百零八条、第一千二百一十三条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（2020年12月23日最高人民法院审判委员会通过）第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、某运输公司赔付金某车辆修理费81420元，甲汽车公司在机动车第三者责任统筹限额内对上述款项承担赔偿责任，款项限于本判决发生法律效力后十日内付清；

二、驳回金某的其他诉讼请求。

甲汽车公司不服一审判决，提出上诉。后因未在指定的期限内交纳上诉费，依法按自动撤回上诉处理。

浙江省绍兴市中级人民法院裁定如下：

本案按上诉人甲汽车公司自动撤回上诉处理。

【法官后语】

以下主要对交通安全统筹合同的效力及赔偿责任的认定展开分析。

一、交通安全统筹的应用场景

机动车第三者责任统筹(又称交通安全统筹)是大型运输公司内部“互助”的一种形式。近年来，交通安全统筹渐渐成为部分营运车辆、运输车辆“参保”的首选，目的是减少营运成本。实践中，部分安全统筹服务公司(以下简称统筹公司)为了适应市场需求，获取更多客户，踩着法律红线，违规超越经营范围开展保险业务。

二、交通安全统筹的观点异同

关于这类交通安全统筹合同效力及赔偿责任的认定一般有三种意见，第一种意见认为，交通安全统筹合同内容系变相经营保险业务，违反法律的强制性规定，合同应当无效。参加安全统筹的自然人或法人可另案起诉追究统筹公司的缔约过失责任。第二种意见认为，交通安全统筹合同体现了双方的意思自治，属于一般的射幸合同、无名合同，自成立时生效。统筹公司应当依据合同履行赔偿责任。第三种意见系折中说，认为该合同效力应当根据具体案件分析，若交通安全统筹合同确能真实体现行业互助、提高抗风险能力，则可认定为有效，统筹公司需承担赔偿责任；倘若统筹公司仅仅以统筹之名行保险之实吸收大量金额，则属于以合法形式掩盖非法目的，应当认定为无效，统筹公司虽无须承担赔偿责任，但需另行承担由合同无效产生的缔约过失责任。

三、交通安全统筹的认定优解

实践中，对交通安全统筹的认定更趋向于第三种意见，在保护实体权益、保障程序权利的前提下，应尽可能为当事人提供一次性解决纠纷的途径。结合

本案，从机动车统筹单条款中可以看出，该交通安全统筹合同特别针对渣土运输车辆、工程车辆，与本案车辆从事的运输工作有高度相关性，系真实体现行业内互助之意，并未以统筹之名开展广泛的保险业务，合同应认定有效。在明确统筹合同有效、保障各方诉讼权利的前提下，将交通事故责任纠纷与交通安全统筹合同纠纷在同案中一并处理，不仅有利于事实认定的同一性，也能有效保护被侵权人权益。但需要注意的是，交通安全统筹合同不属于保险合同，故不能适用《中华人民共和国保险法》或《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十二条第二款的规定，由统筹公司直接向被侵权人承担赔偿责任。在审理时，需要谨慎审查合同条款，若条款约定第三人有权直接向统筹人请求赔偿，则可径直判决统筹公司向被侵权人承担赔偿责任，否则，应当由侵权人承担赔付责任，由统筹公司在统筹限额内对前述款项承担赔偿责任。

编写人：浙江省嵊州市人民法院 尉超奇 俞露婷

机动车交通事故中虚拟解剖费的责任承担

—— 吴某等诉李某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省聊城市中级人民法院(2023)鲁15民终3365号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 吴某、张某、张某1、张某2

被告: 李某、孙某

被告(上诉人):某财产保险公司

【基本案情】

2022年11月21日17时24分许,原告亲属张某3驾驶电动二轮车斜穿过公路时与对行被告李某驾驶的小型轿车相撞,造成原告亲属张某3死亡及车辆损坏的道路交通事故,交警大队作出《道路交通事故认定书》,认定被告李某负事故同等责任,该车在某财产保险公司投保交强险及商业三者险100万元,事故发生在保险期间内。张某3的继承人认为本次交通事故应由李某、孙某、某财产保险公司承担赔偿责任。

另查明,张某3于1958年4月2日出生,至交通事故发生时年满64周岁。肇事车辆的车主为孙某,系李某妻子,李某具有驾驶资格。

【案件焦点】

1. 虚拟解剖费是否包含在丧葬费中;
2. 虚拟解剖费是否由保险公司承担。

【法院裁判要旨】

山东省聊城市茌平区人民法院经审理认为:关于虚拟解剖收费,本院认为该费用系为查明张某3死亡原因及事故成因实际支付的费用,具有合理性,本院予以确认;关于尸体存放费及整形费,丧葬费用所包含的遗体运送费是指丧葬所必需的遗体运送,而原告方主张的运送费系为查明受害人张某3死因,确定保险事故的性质、原因和保险标的的损失程度所支付的必要的、合理的费用,应予支持。由某财产保险公司在交强险医疗责任限额下赔偿医疗费948.19元。由某财产保险公司在交强险死亡伤残责任限额项下赔偿精神抚慰金10000元,死亡赔偿金、丧葬费、交通费、虚拟解剖费用、尸体存放费用170000元。对于超出交强险死亡伤残责任限额的部分,由某财产保险公司在商业三者险范围内按照65%的比例承担死亡赔偿金、丧葬费、交通费、虚拟解剖费用、尸体存放费用,即 $(854162\text{元}-170000\text{元})\times 65\%=444705.3\text{元}$ 。

山东省聊城市茌平区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百

七十九条、第一千一百八十三条、第一千二百零八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百三十七条、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、某财产保险公司在交强险责任限额内赔偿吴某、张某、张某1、张某2各项损失180948.19元；

二、某财产保险公司在商业三者险范围内赔偿吴某、张某、张某1、张某2各项损失444705.3元；

三、驳回吴某、张某、张某1、张某2的其他诉讼请求。

某财产保险公司不服一审判决，提起上诉。山东省聊城市中级人民法院经审理认为：一审中被上诉人提交了某殡仪服务部出具的收据，能够证实被上诉人支出停尸、运尸、整形、虚拟解剖等相关费用的事实。上述费用是被上诉人为查清因本案交通事故所造成的损失而支出的必要的费用，一审判令由上诉人某财产保险公司赔偿，并无不当。上诉人主张停尸、运尸、整形、虚拟解剖费等费用包含在丧葬费之内，没有法律依据，本院不予支持。上诉人主张虚拟解剖费为间接损失不在保险赔偿范围，但未提交证据证明，本院不予支持。交警部门对本案事故出具的《道路交通事故认定书》明确载明张某3所驾驶车辆系非机动车，本案交通事故发生在机动车与非机动车之间，被上诉人李某驾驶机动车承担事故的同等责任，一审法院酌定李某一方承担65%的赔偿责任，符合法律规定。上诉人主张其应承担50%的赔偿责任，与法律规定不符，本院不予支持。

山东省聊城市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案主要涉及交通事故案件中机动车致人死亡而产生的虚拟解剖费能否予以支持和责任承担主体问题。

在交通肇事致人伤亡的案件中，交通管理部门对事故双方责任划分以及伤亡后果严重程度的判定上需要对死亡原因进行分析。伴随着我国对虚拟解剖技

